



**P U T U S A N**

Nomor 1874/Pid.B/2025/PN Tng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jaelani Alias Botak Bin Kecil
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 39/10 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pemukiman, RT 001, RW 007, Desa Salembaran Jaya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Jaelani Alias Botak Bin Kecil ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2025 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 22 November 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2026

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1874/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 24 Oktober 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1874/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 24 Oktober 2025 tentang penetapan hari sidang
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1874/Pid.B/2025/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAELANI Als. BOTAK Bin KECIL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Dan Ke-4 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) STNK atas nama LUKI NUR FAUZI dengan Noka MH1JFH113FK440858 Nosin JFH1E1439544;
    - 1 (satu) buah kunci motor Honda warna Hitam;
    - 1 (satu) Print out Surat keterangan kendaraan dari PT. BPR CITANDUYARTHA, tanggal 12 Agustus 2025;
    - 1 (satu) Print out Foto Copy BPKB atas nama LUKI NUR FAUZI;
    - 1 (satu) Print out alamat Shope atas nama Gunawan;
    - 1 (satu) Surat Pernyataan Kehilangan dari ERAJAYA tanggal 12 Agustus 2025;
    - 1 (satu) dus box Galaxy A04 dengan IMEI 2: 358552/59/458285/8.
    - 1 (satu) Flashdisk berwarna merah hitam berisi Rekaman CCTV;
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN;**
- Topi warna coklat bertulisan "THANKSINSOMNA".
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1874/Pid.B/2025/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **JAELANI Als.BOTAK Bin KECIL**, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **AEP (DPO)**, pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 sekira pukul 03.50 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus, atau setidaknya yang masih dalam kurun waktu tahun 2025, bertempat di Sebuah Rumah Kontrakan yang beralamat di Desa Cengklong RT/RW.014/005 Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili perkara ini, ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa **JAELANI Als. BOTAK Bin KECIL** bersama dengan **AEP (DPO)** dengan menggunakan sepeda motor milik AEP (DPO) berkeliling-keliling kampung di sekitar Desa Cengklong RT/RW.014/005 Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, dan ketika sedang berkeliling-keliling kampung AEP (DPO) melihat sebuah rumah kontrakan yang terparkir di depan teras rumah kontrakan tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB yang merupakan milik saksi korban **LUKI NUR FAUZI**, dan jendela kontrakan dalam keadaan terbuka. AEP (DPO) kemudian mengatakan kepada terdakwa *"tuh ada kontrakan jendelanya ga dikunci, mau ikut ga?"* terdakwa sempat menjawab *"ngga lah cape baru pulang kerja"* AEP (DPO) lalu mengatakan *"sebentar doang"* dan akhirnya terdakwa menyetujui ajakan AEP (DPO) tersebut, AEP (DPO) yang kemudian pergi dulu untuk menaruh sepeda motor miliknya di rumah kontrakan AEP (DPO) dan tidak beberapa lama kemudian datang kembali sambil membawa obeng yang diselipkan dikantong sebelah kanan pinggang AEP (DPO) dan meminta terdakwa untuk menunggu berjaga-jaga mengawasi didepan gang yang jaraknya tidak jauh dari rumah kontrakan yang akan AEP (DPO) masuki. Selanjutnya sekira pukul 03.50 WIB AEP (DPO) langsung masuk ke dalam kontrakan saksi korban LUKI dengan cara masuk melalui jendela kontrakan yang tidak terkunci dan tidak lama kemudian AEP (DPO) keluar kembali dari jendela kontrakan tersebut dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang milik saksi korban yang berisi kunci kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1874/Pid.B/2025/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R-2755-CB, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A04 warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna ungu, serta rangkaian kunci-kunci sebanyak 7 (tujuh) kunci Gudang tempat saksi korban berkerja. Setelah AEP (DPO) berhasil keluar kembali dari jendela kontrakan tersebut AEP (DPO) langsung mengambil kunci kontak dari 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB milik saksi korban dari dalam tas dan AEP (DPO) langsung memasukkan kunci kontak kedalam lubang kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB milik saksi korban, dan setelah kunci stang dapat terbuka selanjutnya AEP (DPO) dibantu terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB milik saksi korban agar menjauh dari rumah kontrakan saksi korban hingga akhirnya mesin dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB milik saksi korban dapat dihidupkan oleh AEP (DPO) dan bersama dengan terdakwa, AEP (DPO) dengan posisi yang menyetir sedangkan terdakwa berada di boncengan belakang membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB milik saksi korban tanpa izin pemiliknya. Kemudian setelah berhasil membawa kabur 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB milik saksi korban AEP (DPO) menurunkan terdakwa di daerah Parameter Utara Bandara Soetta dan terdakwa diberikan oleh AEP (DPO) uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya saksi korban LUKI NUR FAUZI yang mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB beserta 1 (satu) buah tas selempang milik saksi korban yang berisi kunci kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A04 warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna ungu, serta rangkaian kunci-kunci sebanyak 7 (tujuh) kunci Gudang tempat saksi korban berkerja telah hilang, mengajak saksi WAHYUDI yang merupakan teman dari saksi korban untuk menelusuri CCTV disekitar lokasi rumah kontrakan saksi korban, dan pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 ketika saksi korban sedang mengecek akun aplikasi Shopee dari handphone saksi korban, saksi korban melihat di akun shopee milik saksi korban tertulis alamat pengiriman yang bukan merupakan alamat dari saksi korban, oleh karena jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah kontrakan saksi korban, lalu saksi korban berinisiatif mengecek sendiri alamat rumah yang ada di akun shopee milik saksi korban tersebut, dan setelah memastikan bahwa akun shopee milik saksi korban digunakan untuk mengirim barang ke alamat tersebut dari handphone milik saksi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1874/Pid.B/2025/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang telah hilang, saksi korban selanjutnya membuat Laporan Kepolisian dan kepada Anggota Kepolisian saksi korban menunjukkan bukti alamat yang telah saksi korban temukan yang merupakan alamat rumah kontrakan terdakwa. Akhirnya pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 Anggota kepolisian dari Unit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya melakukan penangkapan dan terdakwa dibawa ke Polda Metro Jaya guna proses hukum lebih lanjut untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **JAELANI Als. BOTAK Bin KECIL**, bersama dengan **AEP (DPO)** tersebut, saksi korban **LUKI NUR FAUZI** mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp. 20.400.000,- (Dua Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Dan Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi LUKI NUR FAUZI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban pencurian di atas adalah saksi sendiri yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 sekira pukul 03.50 WIB, bertempat di Sebuah Rumah Kontrakan yang beralamat di Desa Cengklong RT/RW.014/005 Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang.
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol: R2755 CB warna putih biru tahun 2015, 1 (satu) unit handphone merk samsung type A04 warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna ungu, 7 (tujuh) buah kunci gudang, dan hingga saat persidangan ini barang-barang saksi tidak kembali.
- Bahwa pada saat sebelum keja dian barang milik saksi yaitu sepeda motor yang dicuri oleh pelaku saksi taruh di teras rumah saksi sedangkan 2 unit handphone yang dicuri pelaku berada di dalam tas yang saksi taruh di dalam ruang tamu rumah saksi.
- Bahwa atas kejadian tersebut di atas saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sekitar Rp. 20.400.000 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa berawal ketika saksi sedang berada dirumah dan saksi memarkirkan motor diteras dalam rumah saksi, dan sekitar pukul 04.30 WIB saksi dibangunkan oleh ibu saksi yang bernama SITI ZAENATUN

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1874/Pid.B/2025/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi diberitahu oleh ibu saksi bahwa sepeda motor saksi yang ada diteras tidak ada, Setelah itu saksi mengecek sepeda motor saksi yang ada diteras ternyata benar sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi dan kemudian saksi masuk kedalam rumah dan ternyata handphone saksi merk Samsung A04 warna Hijau dan Handphone Vivo warna ungu saksi berikut kunci gudang tempat saksi bekerja sebanyak 7 kunci yang dimana posisi kunci tersebut berada di tas saksi yang saksi taruh di meja rumah saksi juga hilang dicuri, dan setelah saksi mengetahui bahwa sepeda motoran, handphone saksi berikut kunci gudang tempat saksi bekerja sebanyak 7 kunci yang dimana posisi kunci tersebut berada di tas saksi hilang kemudian saksi menelpon kawan saksi yang bernama WAHYUDI dan menceritakan kejadian pencurian yang saksi alami dan saksi meminta tolong untuk membantu mencari dan menyisir CCTV.

- Bahwa pada hari senin tanggal 11 Agustus 2025 saat itu saksi sedang membuka akun ecommers bernama SHOPEE milik saksi korban untuk membeli barang namun saat saksi membuka akun shoppe saksi saksi melihat ada alamat yang saksi tidak ketahui, dan saat itu saksi mencoba mengabari saksi WAHYUDI yaitu teman saksi yang rumahnya berada dekat di alamat yang ada di akun SHOPEE milik saksi korban tersebut, namun karena teman saksi korban tidak bisa akhirnya saksi korban ke alamat tersebut sendirian menggunakan sepeda motor, kemudian saksi korban merasa curiga bahwa rumah tersebut adalah rumah pelaku yang mengambil barang-barang saksi korban salah satunya handphone saksi korban yang masih tersangkut dengan akun SHOPEE milik saksi korban yang saksi korban curigai bahwa akun SHOPEE milik saksi korban digunakan untuk membeli barang dan tujuan alamatnya adalah alamat yang saksi datangi tersebut, setelah itu saksi korban mendatangi Polsek Teluknaga untuk membuat laporan kepolisian, dan beberapa hari kemudian saksi korban dikabarkan oleh anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya untuk datang ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan sebagai saksi korban karena salah satu pelaku yang ada direman CCTV berhasil diamankan yaitu terdakwa yang alamatnya ada di akun SHOPEE milik saksi korban tersebut.
- Bahwa saksi mengalami kerugian akibat pencurian terhadap barang-barang saksi yaitu sebesar kurang lebih Rp. 20.400.000,- (Dua Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **FAUZAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1874/Pid.B/2025/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah yang melakukan penangkapan dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kampung Cengklong, RT 014, RW 005, Desa Cengklong, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Banten, pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 sekitar pukul 04.30 WIB.
- Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kampung Cengklong, RT 014, RW 005, Desa Cengklong, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Banten, pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 sekitar pukul 04.30 WIB.
- Bahwa barang-barang milik korban yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol: R2755 CB warna putih biru tahun 2015; 1 (satu) unit handphone merk samsung type A04 warna hijau; 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna ungu; 7 (tujuh) buah kunci gudang tempat korban bekerja.
- Bahwa saksi korban memperlihatkan rekaman CCTV yang mengarah ke depan teras rumah kontrakan saksi korban, dan berdasarkan rekman CCTV tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi ADE RAKA FRASETYA dan anggota unit 4 Subdit Umum/Jatanras langsung melakukan penyelidikan, dan dibantu oleh tsaksi korban kemudian saksi bersama team berhasil menangkap terdakwa atas nama JAELANI alias BOTAK Bin KECIL karena saksi korban menemukan alamat rumah di akun ecommers bernama SHOPEE milik saksi korban yaitu alamat rumah terdakwa, dan setelah terdakwa diamankan kemudian juga ditemukan barang bukti topi yang digunakan oleh terdakwa dan juga diperlihatkan kepada terdakwa rekaman CCTV yang dimana CCTV tersebut terdapat 2 orang yaitu terdakwa sendiri dan temannya yaitu AEP (DPO) dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa telah melakukan aksi pencurian bersama dengan AEP (DPO) sesuai pada rekaman CCTV yang diperlihatkan tersebut.
- Bahwa barang-barang saksi korban yang hilang yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol: R2755 CB warna putih biru tahun 2015, 1 (satu) unit handphone merk samsung type A04 warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna ungu, 7 (tujuh) buah kunci gudang, dan hingga saat persidangan ini barang-barang saksi tidak kembali.
- Bahwa setelah berhasil megambil barang-barang saksi korban terdakwa lalu dibonceng oleh AEP (DPO) menggunakan motor Vario milik saksi korban dan pergi ke pinggir bandara daerah Parameter Utara, dan selanjutnya terdakwa JAELANI Als. BOTAK Bin KECIL diturunkan oleh AEP (DPO) dan AEP (DPO) memberikan uang sebesar Rp.300.000,-

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1874/Pid.B/2025/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah terdakwa dalam melakukan aksi pencurian bersama dengan AEP (DPO), dan setelah terdakwa menerima uang dari AEP (DPO) terdakwa lalu pulang kerumah dengan jalan kaki.

- Bahwa saksi korban mengalami kerugian akibat pencurian terhadap barang-barang saksi yaitu sebesar kurang lebih Rp. 20.400.000,- (Dua Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi ADE RAKA FRASETYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah yang melakukan penangkapan dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kampung Cengklong, RT 014, RW 005, Desa Cengklong, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Banten, pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 sekitar pukul 04.30 WIB.
- Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kampung Cengklong, RT 014, RW 005, Desa Cengklong, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Banten, pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 sekitar pukul 04.30 WIB.
- Bahwa barang-barang milik korban yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol: R2755 CB warna putih biru tahun 2015; 1 (satu) unit handphone merk samsung type A04 warna hijau; 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna ungu; 7 (tujuh) buah kunci gudang tempat korban bekerja.
- Bahwa saksi korban memperlihatkan rekaman CCTV yang mengarah ke depan teras rumah kontrakan saksi korban, dan berdasarkan rekaman CCTV tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi FAUZAR dan anggota unit 4 Subdit Umum/Jatanras langsung melakukan penyelidikan, dan dibantu oleh saksi korban kemudian saksi bersama team berhasil menangkap terdakwa atas nama JAELANI alias BOTAK Bin KECIL karena saksi korban menemukan alamat rumah di akun ecommers bernama SHOPEE milik saksi korban yaitu alamat rumah terdakwa, dan setelah terdakwa diamankan kemudian juga ditemukan barang bukti topi yang digunakan oleh terdakwa dan juga diperlihatkan kepada terdakwa rekaman CCTV yang dimana CCTV tersebut terdapat 2 orang yaitu terdakwa sendiri dan temannya yaitu AEP (DPO) dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa telah melakukan aksi pencurian bersama dengan AEP (DPO) sesuai pada rekaman CCTV yang diperlihatkan tersebut.
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa JAELANI Als. BOTAK Bin KECIL dan temannya AEP (DPO)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1874/Pid.B/2025/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah korban yang beralamat Kampung Cengklong, RT 014, RW 005, Desa Cengklong, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Banten, dengan barang yang berhasil diamankan berupa Topi warna coklat bertulisan "THANKSINSOMNA", yang digunakan terdakwa saat melakukan aksi pencurian bersama dengan rekannya AEP (DPO).

- Bahwa barang-barang saksi korban yang hilang yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol: R2755 CB warna putih biru tahun 2015, 1 (satu) unit handphone merk samsung type A04 warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna ungu, 7 (tujuh) buah kunci gudang, dan hingga saat persidangan ini barang-barang saksi tidak kembali.
- Bahwa setelah berhasil megambil barang-barang saksi korban terdakwa lalu dibonceng oleh AEP (DPO) menggunakan motor Vario milik saksi korban dan pergi ke pinggir bandara daerah Parameter Utara, dan selanjutnya terdakwa JAELANI Als. BOTAK Bin KECIL diturunkan oleh AEP (DPO) dan AEP (DPO) memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah terdakwa dalam melakukan aksi pencurian bersama dengan AEP (DPO), dan setelah terdakwa menerima uang dari AEP (DPO) terdakwa lalu pulang kerumah dengan jalan kaki.
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian akibat pencurian terhadap barang-barang saksi yaitu sebsar kurang lebih Rp. 20.400.000,- (Dua Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa JAELANI Als. BOTAK Bin KECIL bersama dengan AEP (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik AEP (DPO) berkeliling-keliling kampung di sekitar Desa Cengklong RT/RW.014/005 Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang.
- Bahwa kemudian ketika sedang berkeliling-keliling kampung AEP (DPO) melihat sebuah rumah kontrakan yang terparkir di depan teras rumah kontrakan tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB yang terdakwa tidak ketahui siapa nama pemiliknya, dan jendela kontrakan dalam keadaan terbuka. AEP (DPO) kemudian mengatakan kepada terdakwa "tuh ada kontrakan jendelanya ga dikunci, mau ikut ga?" terdakwa sempat menjawab "ngga lah cape baru pulang kerja" AEP (DPO) lalu mengatakan "sebentaran doang".

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1874/Pid.B/2025/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya terdakwa menyetujui ajakan AEP (DPO) tersebut, AEP (DPO) yang kemudian pergi dulu untuk menaruh sepeda motor miliknya di rumah kontrakan AEP (DPO) dan tidak beberapa lama kemudian datang kembali sambil membawa obeng yang diselipkan dikantong sebelah kanan pinggang AEP (DPO) dan meminta terdakwa untuk menunggu berjaga-jaga mengawasi di depan gang yang jaraknya tidak jauh dari rumah kontrakan yang akan AEP (DPO) masuki. Selanjutnya sekira pukul 03.50 WIB AEP (DPO) langsung masuk ke dalam kontrakan saksi korban LUKI dengan cara masuk melalui jendela kontrakan yang tidak terkunci.
- Bahwa tidak lama kemudian AEP (DPO) keluar kembali dari jendela kontrakan tersebut dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang milik saksi korban yang berisi kunci kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A04 warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna ungu, serta rangkaian kunci-kunci sebanyak 7 (tujuh) kunci Gudang tempat saksi korban berkerja. Setelah AEP (DPO) berhasil keluar kembali dari jendela kontrakan tersebut AEP (DPO) langsung mengambil kunci kontak dari 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB milik saksi korban dari dalam tas dan AEP (DPO) langsung memasukkan kunci kontak kedalam lubang kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB milik saksi korban.
- Bahwa setelah kunci stang dapat terbuka selanjutnya AEP (DPO) dibantu terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB milik saksi korban agar menjauh dari rumah kontrakan saksi korban hingga akhirnya mesin dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB milik saksi korban dapat dihidupkan oleh AEP (DPO) dan bersama dengan terdakwa, AEP (DPO) dengan posisi yang menyetir sedangkan terdakwa berada di boncengan belakang membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB milik saksi korban tanpa izin pemiliknya.
- Bahwa setelah berhasil membawa kabur 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB milik saksi korban AEP (DPO) menurunkan terdakwa di daerah Parameter Utara Bandara Soetta dan terdakwa diberikan oleh AEP (DPO) uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah terdakwa dalam melakukan aksi pencurian bersama dengan AEP (DPO), dan setelah terdakwa menerima uang dari AEP (DPO) terdakwa lalu pulang kerumah dengan jalan kaki.
- Bahwa kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya, dan setelah terdakwa diamankan terdakwa dilakukan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1874/Pid.B/2025/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi dan dari rumah terdakwa ditemukan barang bukti topi yang digunakan oleh terdakwa dan juga diperlihatkan kepada terdakwa rekaman CCTV yang dimana CCTV tersebut terdapat 2 orang yaitu terdakwa sendiri dan temannya yaitu AEP (DPO) dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa telah melakukan aksi pencurian bersama dengan AEP (DPO) sesuai pada rekaman CCTV yang diperlihatkan tersebut.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) STNK atas nama LUKI NUR FAUZI dengan Noka MH1JFH113FK440858 Nosin JFH1E1439544;
- 1 (satu) buah kunci motor Honda warna Hitam;
- 1 (satu) Print out Surat keterangan kendaraan dari PT. BPR CITANDUYARTHA, tanggal 12 Agustus 2025;
- 1 (satu) Print out Foto Copy BPKB atas nama LUKI NUR FAUZI;
- 1 (satu) Print out alamat Shope atas nama Gunawan;
- 1 (satu) Surat Pernyataan Kehilangan dari ERAJAYA tanggal 12 Agustus 2025;
- 1 (satu) dus box Galaxy A04 dengan IMEI 2: 358552/59/458285/8.
- 1 (satu) Flashdisk berwarna merah hitam berisi Rekaman CCTV;
- Topi warna coklat bertulisan "THANKSINSOMNA".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa JAELANI Als. BOTAK Bin KECIL bersama dengan AEP (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik AEP (DPO) berkeliling-keliling kampung di sekitar Desa Cengklong RT/RW.014/005 Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, dan ketika sedang berkeliling-keliling kampung AEP (DPO) melihat sebuah rumah kontrakan yang terparkir di depan teras rumah kontrakan tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB yang merupakan milik saksi korban LUKI NUR FAUZI, dan jendela kontrakan dalam keadaan terbuka. AEP (DPO) kemudian mengatakan kepada terdakwa "tuh ada kontrakan jendelanya ga dikunci, mau ikut ga?" terdakwa sempat menjawab "ngga lah cape baru pulang kerja" AEP (DPO) lalu mengatakan "sementaran doang" dan akhirnya terdakwa menyetujui ajakan AEP (DPO) tersebut, AEP (DPO) yang kemudian pergi dulu untuk menaruh sepeda motor miliknya di rumah kontrakan AEP (DPO) dan tidak beberapa lama kemudian datang kembali

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1874/Pid.B/2025/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil membawa obeng yang diselipkan dikantong sebelah kanan pinggang AEP (DPO) dan meminta terdakwa untuk menunggu berjaga-jaga mengawasi didepan gang yang jaraknya tidak jauh dari rumah kontrakan yang akan AEP (DPO) masuki. Selanjutnya sekira pukul 03.50 WIB AEP (DPO) langsung masuk ke dalam kontrakan saksi korban LUKI dengan cara masuk melalui jendela kontrakan yang tidak terkunci dan tidak lama kemudian AEP (DPO) keluar kembali dari jendela kontrakan tersebut dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang milik saksi korban yang berisi kunci kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A04 warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna ungu, serta rangkaian kunci-kunci sebanyak 7 (tujuh) kunci Gudang tempat saksi korban berkerja. Setelah AEP (DPO) berhasil keluar kembali dari jendela kontrakan tersebut AEP (DPO) langsung mengambil kunci kontak dari 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB milik saksi korban dari dalam tas dan AEP (DPO) langsung memasukkan kunci kontak kedalam lubang kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB milik saksi korban, dan setelah kunci stang dapat terbuka selanjutnya AEP (DPO) dibantu terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB milik saksi korban agar menjauh dari rumah kontrakan saksi korban hingga akhirnya mesin dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB milik saksi korban dapat dihidupkan oleh AEP (DPO) dan bersama dengan terdakwa, AEP (DPO) dengan posisi yang menyetir sedangkan terdakwa berada di boncengan belakang membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB milik saksi korban tanpa izin pemiliknya. Kemudian setelah berhasil membawa kabur 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB milik saksi korban AEP (DPO) menurunkan terdakwa di daerah Parameter Utara Bandara Soetta dan terdakwa diberikan oleh AEP (DPO) uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya saksi korban LUKI NUR FAUZI yang mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB beserta 1 (satu) buah tas selempang milik saksi korban yang berisi kunci kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A04 warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna ungu, serta rangkaian kunci-kunci sebanyak 7 (tujuh) kunci Gudang tempat saksi korban berkerja telah hilang, mengajak saksi WAHYUDI yang merupakan teman dari saksi korban untuk menelusuri

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1874/Pid.B/2025/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV disekitar lokasi rumah kontrakan saksi korban, dan pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 ketika saksi korban sedang mengecek akun aplikasi Shopee dari handphone saksi korban, saksi korban melihat di akun shopee milik saksi korban tertulis alamat pengiriman yang bukan merupakan alamat dari saksi korban, oleh karena jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah kontrakan saksi korban, lalu saksi korban berinisiatif mengecek sendiri alamat rumah yang ada di akun shopee milik saksi korban tersebut, dan setelah memastikan bahwa akun shopee milik saksi korban digunakan untuk mengirim barang ke alamat tersebut dari handphone ymilik saksi korban yang telah hilang, saksi korban selanjutnya membuat Laporan Kepolisian dan kepada Anggota Kepolsian saksi korban menunjukkan bukti alamat yang telah saksi korban temukan yang merupakan alamat rumah kontrakan terdakwa. Akhirnya pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 Anggota kepolsian dari Unit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penangkapan dan terdakwa dibawa ke Polda Metro Jaya guna proses hukum lebih lanjut untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1874/Pid.B/2025/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Jaelani Alias Botak Bin Kecil** sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur ke 1 telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula berada, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah barang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa JAELANI Als. BOTAK Bin KECIL bersama dengan AEP (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik AEP (DPO) berkeliling-keliling kampung di sekitar Desa Cengklong RT/RW.014/005 Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, dan ketika sedang berkeliling-keliling kampung AEP (DPO) melihat sebuah rumah kontrakan yang terparkir di depan teras rumah kontrakan tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB yang merupakan milik saksi korban LUKI NUR FAUZI, dan jendela kontrakan dalam keadaan terbuka. AEP (DPO) kemudian mengatakan kepada terdakwa "tuh ada kontrakan jendelanya ga dikunci, mau ikut ga?" terdakwa sempat menjawab "ngga lah cape baru pulang kerja" AEP (DPO) lalu mengatakan "sementaran doang" dan akhirnya terdakwa menyetujui ajakan AEP (DPO) tersebut, AEP (DPO) yang kemudian pergi dulu untuk menaruh sepeda motor miliknya di rumah kontrakan AEP (DPO) dan tidak beberapa lama kemudian datang kembali sambil membawa obeng yang diselipkan dikantong sebelah kanan pinggang AEP (DPO) dan meminta terdakwa untuk menunggu berjaga-jaga mengawasi didepan gang yang jaraknya tidak jauh dari rumah kontrakan yang akan AEP (DPO) masuki. Selanjutnya sekira pukul 03.50 WIB AEP (DPO) langsung masuk ke dalam kontrakan saksi korban LUKI dengan cara masuk melalui jendela kontrakan yang tidak terkunci dan tidak lama kemudian AEP (DPO) keluar kembali dari jendela kontrakan tersebut dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang milik saksi korban yang berisi kunci kontak dari 1

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1874/Pid.B/2025/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A04 warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna ungu, serta rangkaian kunci-kunci sebanyak 7 (tujuh) kunci Gudang tempat saksi korban berkerja. Setelah AEP (DPO) berhasil keluar kembali dari jendela kontrakan tersebut AEP (DPO) langsung mengambil kunci kontak dari 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB milik saksi korban dari dalam tas dan AEP (DPO) langsung memasukkan kunci kontak kedalam lubang kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB milik saksi korban, dan setelah kunci stang dapat terbuka selanjutnya AEP (DPO) dibantu terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB milik saksi korban agar menjauh dari rumah kontrakan saksi korban hingga akhirnya mesin dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB milik saksi korban dapat dihidupkan oleh AEP (DPO) dan bersama dengan terdakwa, AEP (DPO) dengan posisi yang menyetir sedangkan terdakwa berada di boncengan belakang membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB milik saksi korban tanpa izin pemiliknya. Kemudian setelah berhasil membawa kabur 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB milik saksi korban AEP (DPO) menurunkan terdakwa di daerah Parameter Utara Bandara Soetta dan terdakwa diberikan oleh AEP (DPO) uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa pulang kerumahnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban LUKI NUR FAUZI yang mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB beserta 1 (satu) buah tas selempang milik saksi korban yang berisi kunci kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A04 warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna ungu, serta rangkaian kunci-kunci sebanyak 7 (tujuh) kunci Gudang tempat saksi korban berkerja telah hilang, mengajak saksi WAHYUDI yang merupakan teman dari saksi korban untuk menelusuri CCTV disekitar lokasi rumah kontrakan saksi korban, dan pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 ketika saksi korban sedang mengecek akun aplikasi Shopee dari handphone saksi korban, saksi korban melihat di akun shopee milik saksi korban tertulis alamat pengiriman yang bukan merupakan alamat dari saksi korban, oleh karena jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah kontrakan saksi korban, lalu saksi korban berinisiatif mengecek sendiri alamat rumah yang ada di akun shopee milik saksi korban tersebut, dan setelah memastikan bahwa akun shopee milik saksi korban digunakan untuk mengirim barang ke alamat tersebut dari handphone ymilik saksi korban yang telah hilang, saksi korban selanjutnya membuat Laporan Kepolisian dan kepada Anggota Kepolsian saksi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1874/Pid.B/2025/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menunjukkan bukti alamat yang telah saksi korban temukan yang merupakan alamat rumah kontrakan terdakwa. Akhirnya pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 Anggota kepolsian dari Unit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penangkapan dan terdakwa dibawa ke Polda Metro Jaya guna proses hukum lebih lanjut untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa., sehingga unsur ke – 2 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa JAELANI Als. BOTAK Bin KECIL bersama dengan AEP (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik AEP (DPO) berkeliling-keliling kampung di sekitar Desa Cengklong RT/RW.014/005 Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, dan ketika sedang berkeliling-keliling kampung AEP (DPO) melihat sebuah rumah kontrakan yang terparkir di depan teras rumah kontrakan tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB yang merupakan milik saksi korban LUKI NUR FAUZI, dan jendela kontrakan dalam keadaan terbuka. AEP (DPO) kemudian mengatakan kepada terdakwa “tuh ada kontrakan jendelanya ga dikunci, mau ikut ga?” terdakwa sempat menjawab “ngga lah cape baru pulang kerja” AEP (DPO) lalu mengatakan “sebentaran doang” dan akhirnya terdakwa menyetujui ajakan AEP (DPO) tersebut, AEP (DPO) yang kemudian pergi dulu untuk menaruh sepeda motor miliknya di rumah kontrakan AEP (DPO) dan tidak beberapa lama kemudian datang kembali sambil membawa obeng yang diselipkan dikantong sebelah kanan pinggang AEP (DPO) dan meminta terdakwa untuk menunggu berjaga-jaga mengawasi didepan gang yang jaraknya tidak jauh dari rumah kontrakan yang akan AEP (DPO) masuki. Selanjutnya sekira pukul 03.50 WIB AEP (DPO) langsung masuk ke dalam kontrakan saksi korban LUKI dengan cara masuk melalui jendela kontrakan yang tidak terkunci dan tidak lama kemudian AEP (DPO) keluar kembali dari jendela kontrakan tersebut dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang milik saksi korban yang berisi kunci kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A04 warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna ungu, serta rangkaian kunci-kunci sebanyak 7 (tujuh) kunci Gudang tempat saksi korban berkerja. Setelah AEP (DPO) berhasil keluar kembali dari jendela kontrakan tersebut AEP (DPO) langsung mengambil kunci kontak dari 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB milik saksi

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1874/Pid.B/2025/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dari dalam tas dan AEP (DPO) langsung memasukkan kunci kontak kedalam lubang kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB milik saksi korban, dan setelah kunci stang dapat terbuka selanjutnya AEP (DPO) dibantu terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB milik saksi korban agar menjauh dari rumah kontrakan saksi korban hingga akhirnya mesin dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB milik saksi korban dapat dihidupkan oleh AEP (DPO) dan bersama dengan terdakwa, AEP (DPO) dengan posisi yang menyetir sedangkan terdakwa berada di boncengan belakang membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB milik saksi korban tanpa izin pemiliknya. Kemudian setelah berhasil membawa kabur 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB milik saksi korban AEP (DPO) menurunkan terdakwa di daerah Parameter Utara Bandara Soetta dan terdakwa diberikan oleh AEP (DPO) uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa pulang kerumahnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban LUKI NUR FAUZI yang mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB beserta 1 (satu) buah tas selempang milik saksi korban yang berisi kunci kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A04 warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna ungu, serta rangkaian kunci-kunci sebanyak 7 (tujuh) kunci Gudang tempat saksi korban bekerja telah hilang, mengajak saksi WAHYUDI yang merupakan teman dari saksi korban untuk menelusuri CCTV disekitar lokasi rumah kontrakan saksi korban, dan pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 ketika saksi korban sedang mengecek akun aplikasi Shopee dari handphone saksi korban, saksi korban melihat di akun shopee milik saksi korban tertulis alamat pengiriman yang bukan merupakan alamat dari saksi korban, oleh karena jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah kontrakan saksi korban, lalu saksi korban berinisiatif mengecek sendiri alamat rumah yang ada di akun shopee milik saksi korban tersebut, dan setelah memastikan bahwa akun shopee milik saksi korban digunakan untuk mengirim barang ke alamat tersebut dari handphone ymilik saksi korban yang telah hilang, saksi korban selanjutnya membuat Laporan Kepolisian dan kepada Anggota Kepolsian saksi korban menunjukkan bukti alamat yang telah saksi korban temukan yang merupakan alamat rumah kontrakan terdakwa. Akhirnya pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 Anggota kepolsian dari Unit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penangkapan dan terdakwa dibawa ke Polda Metro Jaya guna proses hukum lebih lanjut untuk mempertanggung jawabkan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1874/Pid.B/2025/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke – 3 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa JAELANI Als. BOTAK Bin KECIL bersama dengan AEP (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik AEP (DPO) berkeliling-keliling kampung di sekitar Desa Cengklong RT/RW.014/005 Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, dan ketika sedang berkeliling-keliling kampung AEP (DPO) melihat sebuah rumah kontrakan yang terparkir di depan teras rumah kontrakan tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB yang merupakan milik saksi korban LUKI NUR FAUZI, dan jendela kontrakan dalam keadaan terbuka. AEP (DPO) kemudian mengatakan kepada terdakwa “tuh ada kontrakan jendelanya ga dikunci, mau ikut ga?” terdakwa sempat menjawab “ngga lah cape baru pulang kerja” AEP (DPO) lalu mengatakan “sebentaran doang” dan akhirnya terdakwa menyetujui ajakan AEP (DPO) tersebut, AEP (DPO) yang kemudian pergi dulu untuk menaruh sepeda motor miliknya di rumah kontrakan AEP (DPO) dan tidak beberapa lama kemudian datang kembali sambil membawa obeng yang diselipkan dikantong sebelah kanan pinggang AEP (DPO) dan meminta terdakwa untuk menunggu berjaga-jaga mengawasi didepan gang yang jaraknya tidak jauh dari rumah kontrakan yang akan AEP (DPO) masuki. Selanjutnya sekira pukul 03.50 WIB AEP (DPO) langsung masuk ke dalam kontrakan saksi korban LUKI dengan cara masuk melalui jendela kontrakan yang tidak terkunci dan tidak lama kemudian AEP (DPO) keluar kembali dari jendela kontrakan tersebut dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang milik saksi korban yang berisi kunci kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A04 warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna ungu, serta rangkaian kunci-kunci sebanyak 7 (tujuh) kunci Gudang tempat saksi korban berkerja. Setelah AEP (DPO) berhasil keluar kembali dari jendela kontrakan tersebut AEP (DPO) langsung mengambil kunci kontak dari 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB milik saksi korban dari dalam tas dan AEP (DPO) langsung memasukkan kunci kontak kedalam lubang kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB milik saksi korban, dan setelah kunci stang dapat terbuka selanjutnya AEP (DPO) dibantu terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB milik saksi korban agar menjauh dari rumah kontrakan saksi korban hingga akhirnya mesin dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB milik saksi korban dapat dihidupkan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1874/Pid.B/2025/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AEP (DPO) dan bersama dengan terdakwa, AEP (DPO) dengan posisi yang menyeting sedangkan terdakwa berada di boncengan belakang membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB milik saksi korban tanpa izin pemiliknya. Kemudian setelah berhasil membawa kabur 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB milik saksi korban AEP (DPO) menurunkan terdakwa di daerah Parameter Utara Bandara Soetta dan terdakwa diberikan oleh AEP (DPO) uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa pulang kerumahnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban LUKI NUR FAUZI yang mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB beserta 1 (satu) buah tas selempang milik saksi korban yang berisi kunci kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol R-2755-CB, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A04 warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna ungu, serta rangkaian kunci-kunci sebanyak 7 (tujuh) kunci Gudang tempat saksi korban berkerja telah hilang, mengajak saksi WAHYUDI yang merupakan teman dari saksi korban untuk menelusuri CCTV disekitar lokasi rumah kontrakan saksi korban, dan pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 ketika saksi korban sedang mengecek akun aplikasi Shopee dari handphone saksi korban, saksi korban melihat di akun shopee milik saksi korban tertulis alamat pengiriman yang bukan merupakan alamat dari saksi korban, oleh karena jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah kontrakan saksi korban, lalu saksi korban berinisiatif mengecek sendiri alamat rumah yang ada di akun shopee milik saksi korban tersebut, dan setelah memastikan bahwa akun shopee milik saksi korban digunakan untuk mengirim barang ke alamat tersebut dari handphone ymilik saksi korban yang telah hilang, saksi korban selanjutnya membuat Laporan Kepolisian dan kepada Anggota Kepolsian saksi korban menunjukkan bukti alamat yang telah saksi korban temukan yang merupakan alamat rumah kontrakan terdakwa. Akhirnya pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 Anggota kepolsian dari Unit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penangkapan dan terdakwa dibawa ke Polda Metro Jaya guna proses hukum lebih lanjut untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa., sehingga unsur ke - 4 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1874/Pid.B/2025/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Pemberatan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) STNK atas nama LUKI NUR FAUZI dengan Noka MH1JFH113FK440858 Nosin JFH1E1439544, 1 (satu) buah kunci motor Honda warna Hitam, 1 (satu) Print out Surat keterangan kendaraan dari PT. BPR CITANDUYARTHA, tanggal 12 Agustus 2025, 1 (satu) Print out Foto Copy BPKB atas nama LUKI NUR FAUZI, 1 (satu) Print out alamat Shope atas nama Gunawan, 1 (satu) Surat Pernyataan Kehilangan dari ERAJAYA tanggal 12 Agustus 2025, 1 (satu) dus box Galaxy A04 dengan IMEI 2: 358552/59/458285/8, 1 (satu) Flashdisk berwarna merah hitam berisi Rekaman CCTV, oleh karena terbukti milik saksi Luki Nur Fauzi maka akan dikembalikan kepada saksi Luki Nur Fauzi, sedangkan Topi warna coklat bertulisan "THANKSINSOMNA", oleh karena dipergunakan dan dipakai Terdakwa melakukan tindak pidana maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1874/Pid.B/2025/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAELANI Als. BOTAK Bin KECIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**", sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) STNK atas nama LUKI NUR FAUZI dengan Noka MH1JFH113FK440858 Nosin JFH1E1439544;
  - 1 (satu) buah kunci motor Honda warna Hitam;
  - 1 (satu) Print out Surat keterangan kendaraan dari PT. BPR CITANDUYARTHA, tanggal 12 Agustus 2025;
  - 1 (satu) Print out Foto Copy BPKB atas nama LUKI NUR FAUZI;
  - 1 (satu) Print out alamat Shope atas nama Gunawan;
  - 1 (satu) Surat Pernyataan Kehilangan dari ERAJAYA tanggal 12 Agustus 2025;
  - 1 (satu) dus box Galaxy A04 dengan IMEI 2: 358552/59/458285/8.
  - 1 (satu) Flashdisk berwarna merah hitam berisi Rekaman CCTV;

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN;

- Topi warna coklat bertulisan "THANKSINSOMNA".

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari **Selasa**, tanggal **2 Desember 2025**, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1874/Pid.B/2025/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Toni Irfan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sapto Supriyono, S.H., M.H. , Yandri Roni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiji Astuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Yossy Desmayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapto Supriyono, S.H., M.H.

Toni Irfan, S.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiji Astuti, S.H., M.H.